Docusign Envelope ID: C5D01982-4783-8C97-80BE-02D0027CC83A

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO DE 2025/2026, FIRMADA ENTRE SINDICATO DOS SUPERMERCADOS E ATACADOS DE AUTO-SERVIÇO DO ESTADO DA BAHIA – SINDSUPER/BA E SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS PROPRIAS DO ESTADO DA BAHIA – SINTRACAP/BA.

Pelo presente instrumento, firmam CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, de um lado o **SINDICATO DOS SUPERMERCADOS E ATACADOS DE AUTO-SERVIÇO DO ESTADO DA BAHIA** – **SINDSUPER/BA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.573.537/0001-03, localizado na Rua Gilberto Amado, nº 276, Edif. Mamede Paes Mendonça, Bairro Jardim Armação, Salvador – Ba CEP nº 41.750-110– neste ato representado pelo seu Presidente Sr. RAFAEL ZECA DE SOUZA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1447095464 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.102.405-26 e do outro lado o **SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS PROPRIAS DO ESTADO DA BAHIA – SINTRACAP/BA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 10.893.039/0001-39, localizado na Rua Carlos Gomes, nº 136, Edif. Telematic, 5º andar, Bairro Centro, Salvador - Ba CEP nº 40.060-330, Salvador - Ba, neste ato representado por seu Secretário Geral **Sr. Marcelo Carvalho Lavigne,** brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº795.981.615-87, todos devidamente autorizados por força da legislação e dos Estatutos Sociais, após a realização das Assembleias Gerais Extraordinárias, que autorizam o processo negocial, nos termos das Cláusulas que seguem, que aceitam e mutuamente se obrigam, a saber:

I – CLÁUSULAS DE NATUREZA ECONÔMICA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:
As partes convenentes estipulam que, apesar de ambas possuírem representatividade perante todo o território do Estado da Bahia, as cláusulas aqui acordadas terão abrangência apenas nos **Município de Feira de Santana**, ficando as demais regiões sujeitas a negociações individualizadas, observadas as particularidades de cada localidade.

CLÁUSULA SEGUNDA – PISOS SALARIAIS:

A partir de 1º de janeiro do ano de 2026, fica garantido os pisos salariais por função, nos seguintes valores:

a) **R$ 1.681,35 (Um mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos),** para os trabalhadores que exercem a função de Ajudante de Motorista

b) **R$ 1.846,29 (Um mil oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos)**, para os trabalhadores que exercem a função de Operador de Empilhadeira.

c) **R$ 1.978,28 (Um mil novecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos),** para os trabalhadores que exercem a função de Motorista, sendo que: Os Motoristas de Caminhões a partir de 4.000Kg (Quatro mil quilos), recebem incorporados ao salário o valor de **R$ 359,15 (trezentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos)**; e os Motoristas de Caminhões a partir de 15.000Kg (Quinze mil quilos), recebem incorporados ao salário o valor de **R$ 623,85 (seiscentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos).**

DS DS Rubrica

Docusign Envelope ID: C5D01982-4783-8C97-80BE-02D0027CC83A

Parágrafo Único: As diferenças salariais decorrentes dos reajustes retroativos a janeiro de 2026, deverão ser pagas até a folha de junho de 2026.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ABONOS

As empresas efetuarão o pagamento de um abono a todos os empregados. Só farão jus ao recebimento os empregados com contrato de trabalho ativo no mês de janeiro de 2026, ficando assegurado o pagamento de um Abono nos valores abaixo estipulados, com caráter de verba indenizatória, sem integrar ao salário para os devidos fins, sendo pago até a folha de julho/2026; respeitando-se, todavia, condições mais vantajosas eventualmente existentes.

FAIXAS SALARIAIS COM OS RESPECTIVOS ABONOS	VALORES ABONO
Para os funcionários que receberão salários no valor de até R$1685,00	**R$ 300,00**
Para os funcionários que receberão salários entre R$ 1.685,01 até R$ 1.900,00	**R$ 325,00**
Para os funcionários que receberão salários entre R$ 1.900,01 até 2.500,00	**R$ 360,00**
Para os funcionários que receberão salários a partir de 2.500,01	**R$ 400,00**

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE SALARIAL

Os empregados que percebiam salário superior ao piso da categoria no mês de fevereiro de 2025 terão os reajustes salariais calculados das seguintes formas:

Parágrafo Primeiro - Fica instituído o reajuste salarial no percentual 5,00% (cinco por cento) para os empregados que recebem acima do piso salarial até o teto de R$ 7.299,60 (sete mil duzentos e noventa e nove reais sessenta centavos), e para aqueles trabalhadores que recebem acima desse valor, fica garantido a aplicação de no mínimo 60% (sessenta por cento) do percentual de reajuste acima, a ser implantado a partir do mês de janeiro/2026, e pago até afolha de julho/2026.

Parágrafo Segundo - Os empregados que recebem acima do salarial da convenção até o limite de R$ 7.299,60 (sete mil duzentos e noventa e nove reais sessenta centavos) o reajuste será no percentual de 3,00% (três por cento) sobre o salário de fevereiro/2025 a partir do mês de janeiro/2026, compensando todas as antecipações legais ou espontâneas ocorridas no período.

Parágrafo Terceiro - Os empregados admitidos em data posterior ao dia 01/11/2024 farão jus ao aumento proporcional ao número de meses contados da admissão na empresa.

Parágrafo Quarto: As diferenças salariais decorrentes dos reajustes retroativos a janeiro de 2026, deverão ser pagas até a folha de julho de 2026.

CLÁUSULA QUINTA - DO AUXÍLIO-FUNERAL

As empresas pagarão aos familiares do(a) empregado(a) falecido(a), a título de auxílio-funeral, a quantia de R$ 3.759,00 (três mil setecentos e cinquenta e nove reais) para as empresas com até 30 (trinta) empregados, e o valor de R$ 4.851,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta e um reais) para as empresas com mais de 30 (trinta) empregados, verba esta que terá natureza indenizatória.

DS IORDS DS MCL Rubrica

Docusign Envelope ID: C5D01982-4783-8C97-80BE-02D0027CC83A

CLÁUSULA SEXTA – DIARIA DE VIAGEM

As empresas, a partir de janeiro de 2026, realizarão o pagamento da diária de viagem aos empregados que forem destacados para trabalhar em municípios diferentes do que estiverem lotados, e que precisem de pernoite nos valores a seguir explicitados:

a) Café da Manhã - R$ 12,00
b) Almoço – R$ 17,70
c) Jantar - R$ 17,70
d) Pernoite - R$ 20,45

Parágrafo primeiro – A diária de viagem tem caráter indenizatório, não se incorpora ao contrato de trabalho, nem mesmo integra o salário para quaisquer fins, considerando “diária” cada período modular de 24 (vinte e quatro) horas, o que será computado a partir do início da viagem, e não necessariamente do início do cumprimento de seu horário de trabalho.

Parágrafo segundo – As empresas poderão não efetuar o pagamento do valor do “Almoço”, “Café fé manhã” ou “Jantar”, caso esta já forneça ticket alimentação ou refeição com valor igual ou superior ao do “caput” desta cláusula ou disponibilize refeição in natura, caso em que deverá ser abatido do valor da diária a parcela concedida através do refeitório ou tickets.

Parágrafo terceiro – As empresas poderão optar pelo pagamento das diárias através de prestação de contas ao final de cada viagem. Neste caso, o motorista apresentará documento comprobatório das despesas realizadas, respeitando o valor mínimo estabelecido no “caput” desta cláusula.

Parágrafo quarto: Ficam isentas do pagamento do valor do “Pernoite”, as empresas cujos veículos possuam acomodações instaladas nos caminhões. O pagamento espontâneo do valor correspondente ao “Pernoite” em favor dos empregados cujos caminhões dispunham de acomodações não desnatura o caráter indenizatório do “Pernoite” pago.

Parágrafo quinto: Caso a empresa já oferte diária de viagem com valor igual ou superior a R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) esta ficará isenta dos pagamentos dos valores mínimos estabelecido no “caput” desta cláusula, mantido o caráter indenizatório da parcela.

CLÁUSULA SÉTIMA - MULTA NORMATIVA

O descumprimento de qualquer cláusula instituída nesta Convenção implicará na incidência de multa equivalente a 40% do salário base maior da categoria, multiplicado pelo número de empregados, existentes no estabelecimento onde ocorreu o descumprimento. A multa acima instituída será dividida na proporção de 50% em favor do Sindicato profissional e 50% rateadas entre todos os empregados da empresa infratora, devendo ser levado em consideração para a quantificação da referida multa a quantidade de empregados não associados na data do efetivo descumprimento da Norma Coletiva.

DS

DS

Rubrica

Docusign Envelope ID: C5D01982-4783-8C97-80BE-02D0027CC83A

CLÁUSULA OITAVA - MULTA DO TRABALHO NOS FERIADOS

Convencionam as partes que os trabalhadores representados pelo SINTRACAP de Feira de Santana que laboram no seguimento de supermercados, hipermercados, e atacados não trabalharam nos feriados não autorizados, conforme exposto na Cláusula **Quadragésima Primeira, deste** Instrumento Normativo. A inobservância dessa proibição implicará na incidência de uma multa no valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), para as empresas com até dez empregados; R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais), para as empresas que possuam de 11 a 70 empregados e 170.500,00 (cento e setenta mil e quinhentos reais), para as empresas com mais de 70 empregados, em favor do SINTRACAP/BA.

CLÁUSULA NONA – JORNADA DE TRABALHO DO MOTORISTA, AJUDANTE DE MOTORISTA E OPERADOR DE EMPILHADEIRA

A jornada normal de trabalho dos motoristas, ajudantes de motoristas, e operadores de empilhadeira que laboram no comercio de Supermercado e Atacados de Auto Serviços é de 8 (oito) horas diárias; 44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 horas mensais.

a) As horas extraordinárias prestadas em um ou mais dias da semana serão devidamente compensadas, em conformidade com a lei, respeitando o limite de 10 horas por dia.

b) As horas extraordinárias do comerciário serão remuneradas com o adicional de 70% (setenta por cento) sob o valor da hora normal de trabalho para as duas primeiras horas extras e de 100% (cem por cento) para os excedentes de duas horas.

c) Os empregadores fornecerão, gratuitamente, um lanche aos seus empregados convocados para o trabalho suplementar, com duração superior a duas horas, ao tempo em que será concedido um intervalo de 15 (quinze) minutos para descanso e degustação do lanche sem prejuízo da remuneração do referido intervalo.

d) Só será permitido o trabalho nos Supermercados nos dias de domingo, das 08h00 às 14h00, excluindo desse horário os Hipermercados e Atacados que poderão fechar as 22:00, não sendo permitida jornada de trabalho superior a oito horas, sendo que os domingos laborados deverão ser pagos com uma gratificação no valor de R$ 110,40 (cento e dez reais e quarenta centavos). A gratificação dos domingos concedida nas condições e nos limites definidos nesta Convenção, possui natureza indenizatória e não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos. O pagamento será realizado em até 06 (seis dias) úteis após o domingo laborado, através de ticket alimentação ou refeição, sendo facultando as empresas que quiserem pagar no final do expediente do mesmo dia trabalhado em dinheiro o direito de fazer.

d.1) Parágrafo único: Para os domingos trabalhados no mês de dezembro/2025, cuja autorização para funcionamento é até às 23h00, o empregador deverá fornecer transporte para o deslocamento do trabalhador do local de trabalho até a sua residência para os funcionários que saírem após às 22h30, salvo se o município garantir transporte público regular para o aludido horário.

DS
DS
Rubrica

Docusign Envelope ID: C5D01982-4783-8C97-80BE-02D0027CC83A

e) Fica convencionado entre as partes que o intervalo intrajornada para o trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, será, no mínimo, de 01h00 e não poderá exceder 2 (duas) horas. No entanto, será concedida uma tolerância de 10 minutos, ou seja, não configura infração o fato do empregado marcar/bater o cartão de ponto antes de completar 01h00 de intervalo intrajornada, a fim de afastar qualquer penalidade ao empregador quando porventura o empregado marcar o cartão antes de completar 01h00 de intervalo intrajornada.

CLÁUSULA DÉCIMA – DIA DO MOTORISTA

Fica estipulado que o Dia do Motorista será comemorado no dia 25/07 de cada ano.

Parágrafo Único: Para os empregados abrangidos por esta Convenção, fica autorizado o labor no Dia do Motorista, desde que compensado com a concessão de folga no dia 16 de fevereiro de 2026, coincidindo com o Dia do Comerciário Supermercadista.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – EMPREGADO ESTUDANTE

O empregado estudante estando, devidamente, comprovada esta situação, gozará das seguintes vantagens:

1. atendidas às conveniências do serviço, as empresas tentarão coincidir às férias do empregado/estudante com o período das férias escolares;

2. serão consideradas justificadas, sem necessidade de compensação, as faltas ao serviço decorrente do tempo necessário a realização das provas escolares, desde que comprovada a realização da mesma e o empregador seja cientificado com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, a respeito da referida prova;

3. serão consideradas como faltas justificadas as dos empregados/estudantes que durante a prestação do exame vestibular, bem como do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM - desde que tenha ele comunicado o fato ao empregador com antecedência de 72 horas e que, também, no mesmo prazo, comprove o comparecimento ao (s) referido (s) exame (s);

4. durante o período em que os empregados/estudantes estiverem obrigados a praticar o estágio escolar, os empregadores ficam obrigados a facilitar a realização do mesmo, inclusive compensando, quando possível, as faltas ao trabalho. As empresas concederão, quando requerido pelo empregado/estagiário e, desde que, da conveniência das partes as férias coincidindo com o período do referido estágio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO AVISO PRÉVIO

Fica assegurado ao empregado com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade e que tenha, no mínimo, 05 (cinco) anos trabalhando na mesma Empresa, de forma contínua, um aviso prévio de 60 (sessenta) dias, sendo que os 30 (trinta) dias excedentes ao constitucional serão considerados indenizados, não podendo ser integralizados ao tempo de serviço para a contagem de avos de férias ou décimo terceiro salário e/ou outras vantagens legais, inclusive, integralização ao tempo de

DS IORDS DS MCL Rubrica

Docusign Envelope ID: C5D01982-4783-8C97-80BE-02D0027CC83A

serviço para todos os efeitos legais, sem prejuízo dos dias do aviso prévio regulamentado pela lei n°. 12.506/2011.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SEGURO DE VIDA

Os empregadores darão adequada segurança aos seus empregados que transportarem valores, bem como contratarão um seguro de vida, sendo válida a modalidade de seguro em grupo, com apólice nunca inferior a R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) para as empresas com até 100 (cem) empregados, e não inferior a R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) para as empresas com mais de 100 (cem) empregados, para cada um desses empregados e sem prejuízos daqueles que já possuem apólice contratada em valor superior, bem assim para todos aqueles que fazem cobranças em veículos motorizados, sendo exigido, nessa hipótese, a Carteira Nacional de Habilitação para os condutores dos veículos, ressaltando que em nenhuma hipótese haverá cumulação de apólices, bem como que a cobertura será restrita aos sinistros ocorridos no exercício ou em razão de suas atribuições de transporte de valores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DESCONTO DE MENSALIDADE:

As empresas descontarão dos seus empregados que o solicitarem, por escrito, as mensalidades sindicais, no valor de 3% (Três por cento) sobre o respectivo salário base, recolhendo-as na conta corrente fornecida diretamente pelo SINTRACAP/BA, no prazo máximo de 03 (Três) dias úteis, após o respectivo desconto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – TAXA ASSISTENCIAL LABORAL:

Serão pagas às entidades sindicais as seguintes taxas assistenciais:

a) Em favor do SINTRACAP/BA, os empregadores descontarão de seus empregados, mensalmente, de acordo com a aprovação da categoria, a taxa assistencial de R$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais), como forma de custeio da assistência social do SINTRACAP/BA, mediante recolhimento bancário por meio de guias fornecidas pelo SINTRACAP/BA, até o dia 10 (Dez) de cada mês. O não recolhimento no prazo estipulado implicará em juros de R$ 0,10 (Dez centavos) e multa de 2% (Dois por cento) sobre o total do débito mensal.

b) Os empregados associados ao SINTRACAP/BA ficam isentos da taxa assistencial, entretanto, pagarão a mensalidade sindical prevista na Cláusula Vigésima Nona desta Convenção.

c) Os empregados poderão opor-se ao desconto da taxa assistencial prevista na alínea “a” desta Cláusula, devendo, para tanto, manifestar, individualmente, por meio de carta escrita a próprio punho, e enviada via AR à sede do SINTRACAP/BA no prazo máximo de 10 dias após registro da convenção coletiva de trabalho.

d)Caso alguma empresa ou o SINDSUPER venha a ser demandado judicialmente a restituir a qualquer empregado os valores descontados em razão do cumprimento desta cláusula, o SINTRACAP se obriga a assumir tal dívida, desde que seja previamente comunicado pela(s) empresa(s) ou pelo SINDSUPER, da existência de ação judicial tão logo seja citada/notificada, a fim de que possa ingressar no feito para promover sua respectiva defesa, devendo, ainda, a(s) empresa(s) envolvida(s), em sua(s) contestação(ões), requerer judicialmente a inclusão do sindicato na lide, independentemente de comunicar a entidade extrajudicialmente.

DS IORDS DS MCL Rubrica

Docusign Envelope ID: C5D01982-4783-8C97-80BE-02D0027CC83A

e)Caso alguma empresa ou o SINDSUPER venha a ser condenado judicialmente a restituir a qualquer empregado os valores descontados em razão do cumprimento desta cláusula, independentemente do acolhimento do pedido de inclusão do Sindicato na lide mencionado no Parágrafo Sexto, o SINTRACAP ressarcirá o exato valor pago judicialmente pela empresa ou pelo SINDSUPER, ficando estes autorizados a compensar/deduzir, sem necessidade de prévio aviso, o valor da condenação com qualquer crédito destinado ao SINTRACAP, ainda que decorrente de mero repasse.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - TAXA ASSISTENCIAL PATRONAL

As empresas filiadas ao SINDSUPER deverão recolher a taxa assistencial Patronal, nos termos da legislação vigente- inciso IV do artigo 8º da Constituição Federal, e com disposição legal na alínea “E” do Art2º do Estatuto do SINDSUPER, sendo o prazo para pagamento até 31 de agosto de 2026, a importância conforme tabela a seguir:

PARA EMPRESAS QUE **NÃO POSSUEM** EMPREGADOS	R$ 105,00	A VISTA
PARA EMPRESAS QUE POSSUEM DE **01 a 10** EMPREGADOS	R$ 335,00	Parcelamento até 03x
PARA EMPRESAS QUE POSSUEM DE **11 a 50** EMPREGADOS	R$ 837,00	Parcelamento até 03x
PARA EMPRESAS QUE POSSUEM DE **51 a 100** EMPREGADOS	R$ 1.674,00	Parcelamento até 03x
PARA EMPRESAS QUE POSSUEM DE **101 a 500** EMPREGADOS	R$ 2.512,00	A VISTA
PARA EMPRESAS QUE POSSUEM DE **501 a 1000** EMPREGADOS	R$ 6.699,00	A VISTA
PARA EMPRESAS QUE POSSUEM DE **1001 a 2000** EMPREGADOS	R$ 10.048,00	A VISTA
PARA EMPRESAS QUE POSSUEM MAIS DE **2000** EMPREGADOS	R$ 17.508,00	A VISTA

Parágrafo Primeiro: Só terão direito a votos nas assembleias gerais patronais os associados que estejam quites com as taxas assistenciais ou contribuições sindicais em favor do Sindicato dos Supermercados e Atacados de Auto Serviço do Estado da Bahia. Conforme disposto nas alíneas “A” e “F” do artigo sexto do Estatuto do SINDSUPER.

Parágrafo Segundo: Os valores a serem recolhidos serão pagos através de boleto bancário enviado previamente ou Chave Pix CNPJ 01.573.537/0001-03 em nome do Sindicato dos Supermercados e Atacados de Auto Serviço do Estado Bahia.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS DA CONVENÇÃO COLETIVA – 2025/2026.

Fica instituído PROGRAMA DE BENEFÍCIO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2025/2026 para as empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva, Supermercados, Hipermercados, mercados e Atacados de Auto Serviço, mercadinhos e minimercados, localizadas nos Municípios de Feira de Santana, nos seguintes termos:

A forma de pagamento indenizatório para o funcionamento aos FERIADOS e DOMINGOS, nos moldes pactuados nas cláusulas quadragésima terceira e nona e Compensação de Horas Extraordinárias – Banco De Horas pactuado na Cláusula quadragésima segunda.

DS DS Rubrica

Docusign Envelope ID: C5D01982-4783-8C97-80BE-02D0027CC83A

Parágrafo Primeiro - A empresa optante deverá requerer ao sindicato patronal, juntando a este, os documentos necessários para expedição do CERTIFICADO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS DA CONVENÇÃO COLETIVA 2025/2026, ora instituído.

Parágrafo Segundo - O requerimento deverá ser realizado anualmente de forma expressa, via requerimento de forma eletrônica, digital ou presencial, acompanhada da seguinte documentação:

Comprovante de Situação Cadastral da Pessoa Jurídica – CARTÃO DE CNPJ;
Declaração do número de empregados, instruída com cópia da última GFIP;
Comprovante de pagamento da obrigação sindical patronal, previstas na Convenção Coletiva 2025/2026, qual seja, da contribuição assistencial.

Parágrafo Terceiro - O modelo do requerimento será disponibilizado gratuitamente pelo sindicato patronal, a todos os interessados, de forma eletrônica, digital ou presencial através de:

Forma eletrônica – e-mail sindsuper@sindsuperba.com.br
Digital – Site - www.sindsuperba.com.br
Presencial – Rua Gilberto Amado, 276, Ed. Mamede Paes Mendonça, Armação, Salvador -Ba

Parágrafo Quarto - O sindicato patronal fornecerá ao sindicato laboral os documentos necessários para a consequente fiscalização;

Parágrafo Quinto - O CERTIFICADO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS DA CONVENÇÃO COLETIVA 2025/2026, somente terá validade mediante a assinatura do sindicato patronal, com validade até a data-base do presente Instrumento Coletivo de Trabalho, a fim de que a mesma possa fixar em seu respectivo estabelecimento comercial em local visível para fins de fiscalização;

Parágrafo Sexto - O CERTIFICADO DE ADESÃO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS DA CONVENÇÃO COLETIVA 2025/2026 deverá ser renovado após o vencimento de cada Convenção Coletiva de Trabalho;

Parágrafo Sétimo - O CERTIFICADO DE ADESÃO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS DA CONVENÇÃO COLETIVA 2025/2026, é indispensável para todas as empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva que desejam se beneficiar, direta ou indiretamente, desta convenção das cláusulas referente a forma de pagamento indenizatório para o funcionamento nos DOMINGOS e FERIADOS nos moldes pactuados nas Cláusulas nona e quadragésima terceira.

Parágrafo Oitavo - O não atendimento a qualquer dos requisitos necessários à habilitação ao PROGRAMA DE BENEFÍCIO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2025/2026, implica na perda dos benefícios, previstos nas cláusulas nona e quadragésima terceira. No que tange na forma de pagamento pelo labor nos Domingos e Feriados com caráter indenizatório e o Banco de Horas.

a) As empresas que não aderirem ao PROGRAMA DE BENEFÍCIO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2025/2026 poderão utilizar o trabalho do comerciário nos FERIADOS, não vetados na Cláusula Quadragésima terceira.

DS IORDS DS MCL Rubrica

Docusign Envelope ID: C5D01982-4783-8C97-80BE-02D0027CC83A

Parágrafo Nono - As empresas que não aderirem ao PROGRAMA DE BENEFÍCIO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2025/2026 não poderão utilizar o benefício da Cláusula quadragésima segunda, Compensação de Horas Extraordinárias – Banco De Horas, devendo seguir o quanto preceituado no artigo 59 da CLT, Lei 13.467/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO

Fica assegurado ao empregado substituto, em caso de substituição, o salário igual ao do empregado substituído, enquanto perdurar o tempo da substituição e, destarte, deverá essa substituição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CRECHE

Todas as empresas de Supermercados e Atacados de Auto-Serviços, localizadas no município de Feira de Santana, que contarem ou venham a contar no seu quadro de empregados, com mais de trinta trabalhadoras, quantificadas por estabelecimento, manterão creche própria ou firmarão convênio com alguma já existente, ou concederão subsídios no valor de 50% do salário mínimo, por filho da empregada, mediante apresentação da Certidão de Nascimento, sendo que tais benefícios serão concedidos até o 8º mês de vida da criança, ficando esclarecida que a concessão será devida após a volta ao trabalho, exceto para as empresas que concedem 06 (seis) meses de licença, nos termos da lei 11.770/2008, as quais pagarão o benefício de, somente, dois meses.

Parágrafo Primeiro – A empregada possui um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do parto, para apresentar ao empregador a Certidão de Nascimento ou qualquer documento comprobatório de que a mesma faz jus ao benefício previsto no caput desta cláusula, podendo, inclusive, tal documento ser entregue por terceiros.

Parágrafo Segundo – Fica garantido o direito ao benefício à empregada gestante, mesmo que transferida após a gravidez para um estabelecimento e/ou filial que conte com o número de empregadas inferior ao previsto no caput desta cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - ESTABILIDADE À GESTANTE

Fica assegurada à empregada gestante a estabilidade provisória relativa de 180 dias, após o parto, incluindo a estabilidade prevista na alínea “b”, inc. II, art. 10, do ADCT, da Constituição Federal de 1988.

Parágrafo Único – A estabilidade à gestante é devida, inclusive, nos casos de contrato de trabalho por prazo determinado, com fundamento na Súmula nº 244, do TST, bem como no contrato de aprendizagem.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA ESTABILIDADE ESPECIAL DO APOSENTÁVEL

Todos os empregados, independente do tempo de admissão na empresa, terão garantido a estabilidade especial durante os 24 (vinte e quatro) meses que antecederem à aposentadoria, seja ela por idade, por tempo de contribuição ou especial.

DS
DS
Rubrica

Docusign Envelope ID: C5D01982-4783-8C97-80BE-02D0027CC83A

Parágrafo Único - A estabilidade assegurada no *caput* não se aplica no caso de extinção do estabelecimento comercial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - ALISTAMENTO MILITAR

O empregado incorporado ao serviço militar terá o contrato de trabalho suspenso durante a prestação do serviço militar obrigatório e a ele fica garantido no retorno, após a baixa na caserna, o emprego na mesma função e a estabilidade de 06 meses.

Parágrafo Único - A estabilidade assegurada no *caput* não se aplica nos casos de contrato de trabalho por prazo determinado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA CARTA AVISO

O empregador ao despedir o empregado, sem justa causa, fica obrigado a entregar uma carta-aviso, especificando claramente se o aviso prévio será indenizado ou trabalhado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - UNIFORME DE TRABALHO

Os empregadores fornecerão, sem qualquer ônus, os uniformes de trabalho aos seus empregados quando exigirem o uso dos mesmos, os quais deverão sempre ser trocados quando desgastados, de modo a preservar a boa imagem da empresa e do próprio empregado. Deve, também, os obreiros devolvê-los quando da extinção do contrato de trabalho qualquer que seja a causa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CESTA BÁSICA – DO ABONO SALARIAL

Todas as empresas de Supermercados e Atacados de Auto-Serviços estabelecidas no comércio de Feira de Santana, ficam obrigadas a fornecer **04 (quatro) cestas básicas** contendo, no mínimo, 20 itens cada ou ressarcir cada um dos empregados com valor equivalente a **R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) por cada cesta**, junto com as folhas de julho/2026, agosto/2026, setembro/2026 e outubro/2026, respectivamente, assim como ficam obrigadas a conceder **03 (três) abonos salariais** no valor de **R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) cada**, a serem pagos junto com as folhas de novembro/2026, dezembro/2026 e janeiro/2027, respectivamente.

Parágrafo único: Para as empresas que fornecem cestas básicas mais benéficas (quantidade ou valor) aos seus empregados, ficam desobrigadas ao fornecimento das 04 (quatro) cestas descritas no caput da cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - MEDICAMENTOS

As empresas de Supermercados e Atacados de Auto-Serviço e mercadinhos, que possuam em seus quadros de funcionários, motorista, ajudante de motorista, e operador de empilhadeira. Farão convênios com as farmácias para o fornecimento de medicamentos e/ou congêneres aos seus colaboradores, mediante a apresentação da receita médica ficando também, desde logo, autorizadas a descontarem os valores das compras nos salários percebidos pelos seus respectivos empregados.

DS

DS

Rubrica

Docusign Envelope ID: C5D01982-4783-8C97-80BE-02D0027CC83A

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CONTRACHEQUE

Todos os empregadores serão obrigados a fornecerem, mensalmente, aos seus empregados contracheque impresso, em formulário específico, com a identificação e discriminação dos valores quitados e dos descontos realizados em formulário apropriado.

O contracheque deverá ser entregue até o quinto dia útil do mês posterior ao trabalhado, devendo constar o nome e CNPJ da empresa, sendo válido para esse fim o fornecimento de comprovantes emitidos por sistema e/ou portal da empresa, não sendo válido, todavia, o fornecimento de comprovantes emitidos por terminais de auto-atendimento, sendo desnecessário constar nos mesmos o timbre da empresa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - PROIBIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DURANTE AVISO PRÉVIO.

Durante o período do aviso prévio fica vedada a transferência do empregado do local de trabalho para outra filial, mesmo que essa transferência seja para o mesmo município.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - CUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO

O empregado que durante o cumprimento do aviso prévio conseguir novo emprego será, automaticamente, dispensado do cumprimento do restante do referido aviso, sem que este fato implique em qualquer ônus para o empregador quanto ao pagamento dos dias restantes, ficando esse mesmo direito assegurado aos empregados demissionários.

Parágrafo Único: A dispensa do cumprimento do período restante do aviso prévio está limitada aos trinta dias iniciais, ou seja, não engloba a proporcionalidade prevista na Lei 12.506/2011, sendo que os referidos dias adicionais deverão ser indenizados pela empresa nos casos de despedida sem justa causa, visto que a aludida propocionalidade somente pode ser aplicada em benefício do empregado, consoante o quanto disposto no capítulo III, item 2, da Nota Técnica nº 184/2012 do então Ministério do Trabalho e Emprego.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DESVIO DE FUNÇÃO

É proibido o desvio de função do empregado, inclusive, para a limpeza de loja, carregamento e descarregamento de mercadorias nos veículos, reposição de mercadoria e etc.

Parágrafo Único – Fica assegurado aos empregados que exerçam mais de uma função, diversas daquelas para a qual foram contratados, o pagamento de um adicional de 20% (vinte por cento) a título de *plus* salarial sobre a sua remuneração a cada mês que se observar o acúmulo indevido, independentemente do número de dias laborados nessas circunstâncias e sem prejuízo, também, da multa prevista na cláusula sexta deste Instrumento Normativo.

DS

DS

Rubrica

Docusign Envelope ID: C5D01982-4783-8C97-80BE-02D0027CC83A

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DISPONIBILIDADE E LIBERAÇÃO PERMANENTE DOS DIRIGENTES SINDICAIS

Fica assegurado a liberação de 1 (um) diretor sindical por empresa que tenha mais de 30 empregados, durante o exercício do mandato. O pagamento dos salários, inclusive vantagens concedidas aos empregados da ativa ficará a cargo das referidas empresas, excluindo-se dessas vantagens os vales-transporte.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - CURSOS E REUNIÕES.

Os cursos e reuniões quando do comparecimento obrigatório serão realizadas durante a jornada de trabalho, ficando a critério da empresa o horário da realização.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - COINCIDÊNCIA DE FÉRIAS

Fica facultado ao empregado gozar férias no período coincidente ao do casamento, desde que comunique este fato jurídico à empresa com antecedência mínima de 60 dias.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA- PROMOÇÃO DO DIRETOR SINDICAL

O fato do empregado ser diretor do sindicato não poderá prejudicá-lo na concessão de promoções por parte do empregador.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - REMOÇÃO DO ACIDENTADO NO TRABALHO

A remoção do acidentado no trabalho será da inteira responsabilidade do empregador, o qual providenciará transporte em condições adequadas para levá-lo até o local do atendimento médico, bem como se obriga a empresa a emitir a CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho, no primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente e, em caso de morte, de imediato, nos termos do art. 22, da Lei 8.213/91.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - FÉRIAS - INÍCIO DO PERÍODO DE GOZO

O início das férias coletivas ou individuais não poderão coincidir com o dia de sábado, domingo e feriado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - ABONO DE FALTA PARA ACOMPANHAR DEPENDENTES AO MÉDICO.

Assegura-se o direito à ausência remunerada e sem prejuízo nas férias, de 06 dias por ano, ao empregado a fim de levar o filho ou dependente previdenciário de até 13 anos de idade, ao médico, ou acompanhar o internamento do mesmo mediante comprovação no prazo de 48 horas.

DS

DS

Rubrica

Docusign Envelope ID: C5D01982-4783-8C97-80BE-02D0027CC83A

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ABONO DE FALTAS

As empresas não farão descontos nos salários dos empregados quando deixarem de comparecer ao serviço, desde que apresentem documentos que comprovem as seguintes situações:

I - até 02 (dois) dias, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmãos ou pessoa declarada como dependente econômica no INSS;

II - até 03 (três) dias consecutivos, em decorrência de casamento;

III - até 05 (cinco) dias consecutivos, em virtude de nascimento de filho;

IV - por 01 (um) dia, a cada 12 meses, para doação de sangue;

V - até 02 (dois) dias, para alistamento eleitoral;

VI - 1 (um) dia, para alistamento militar.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - TRIÊNIOS

A título de gratificação adicional por tempo de serviço, as empresas pagarão aos seus empregados que já tenham ou venham a completar no curso da vigência desta Convenção Coletiva do Trabalho 03 (três) anos, de efetivo serviço ao mesmo empregador, o percentual de 7% (sete por cento) sobre o salário base. O referido adicional ficará limitado ao valor máximo de 01 (um) salário mínimo, considerando a soma de todos os triênios.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS.

O atraso no pagamento das verbas da rescisão do Contrato de Trabalho, nos termos do art. 477 da CLT, quando for dado causa pelo empregador este fica obrigado a pagar a multa diária de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor total das parcelas rescisórias, sem prejuízo da própria multa estipulada no §8°, do art. 477 da CLT e, sem qualquer limitação, pois a mesma tem natureza (*astreintes*).

Parágrafo Primeiro – As empresas que optarem por realizar a homologação dos seus funcionários no sindicato laboral, ficam obrigadas, no ato da homologação, a entregar a chave de conectividade para o saque do FGTS, assim como as guias para habilitação do Seguro-Desemprego.

Parágrafo Segundo – As empresas ficam obrigadas a fornecer ao empregado despedido ou que tenha pedido demissão um aviso no qual deverá constar claramente a data, horário e local em que será formalizada sua rescisão do contrato de trabalho.

Parágrafo Terceiro – As homologações das rescisões contratuais com mais de um ano de vínculo empregatício serão efetuadas preferencialmente no Sindicato laboral, se contiverem ressalvas, deverão estar relacionadas no verso do documento rescisório.

Docusign Envelope ID: C5D01982-4783-8C97-80BE-02D0027CC83A

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA- VALE REFEIÇÃO.

Fica assegurado para todos os empregados que laboram nos Supermercados, Hipermercados e Atacados de Auto Serviço de Feira de Santana, o vale refeição no valor diário de R$ 20,60 (vinte reais e sessenta centavos), o qual terá natureza indenizatória. Fica excluída dessa obrigação de fornecer o vale refeição a empresa que tiver refeitório para os empregados almoçarem e as que fornecerem vales-transporte para o deslocamento, a fim de almoçar nas suas casas (trabalho-residência e vice-versa).

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA – DA COMPENSAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – BANCO DE HORAS.

Convencionam as partes que em observância fiel e rigorosa do que disciplina o §2º, do art. 59, da Consolidação das Leis do Trabalho e em consonância com o disposto pela Lei n.º 9.601, de 21 de agosto de 1998, que os supermercados de Feira de Santana, adotarão o sistema de compensação das horas excedentes da jornada normal de trabalho efetuadas por cada trabalhador no exercício da função, desde que sejam obedecidos os seguintes critérios e limites:

a) A compensação decorrente das horas extraordinárias respeitando o limite máximo de 10 (dez horas) diárias dar-se-á com base na correlação, considerando, para cada hora em excesso 01 (uma) hora de folga.

b) O número de horas a ser levada para compensação será limitada a 35 (trinta e cinco) horas extraordinárias por mês.

c) Dando-se à compensação mediante a concessão de folga, impreterivelmente, nos 90 (noventa) dias subsequentes podendo ser, inclusive, após as férias individuais.

d) Na impossibilidade das empresas de supermercados cumprirem os prazos acima estabelecidos de compensação através de folga, obrigam-se ao pagamento das horas trabalhadas, acrescidas do percentual de 70% (setenta por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho.

e) A compensação das horas objeto do presente instrumento será realizada através de mecanismo de controle que permita, mensalmente, o acompanhamento por parte do sindicato profissional.

f) Os feriados autorizados a abertura e os domingos trabalhados não poderão ser objeto de qualquer compensação (banco de horas), sendo que os **domingos** deverão ser pagos com uma gratificação no valor de **R$ 110,40 (cento e dez reais e quarenta centavos)** e os **feriados** com uma gratificação no valor de **R$ 102,00 (cento e dois reais)**, com exceção do feriado do dia **24/06/2024** (São João), onde o funcionamento está autorizado somente até as 16h00 e que deverá ser remunerado no valor de **R$ 119,00 (cento e dezenove reais)**. As gratificações dos domingos e feriados concedida nas condições e nos limites definidos nesta Convenção, possuem natureza indenizatória e não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos.

DS

DS

Rubrica

Docusign Envelope ID: C5D01982-4783-8C97-80BE-02D0027CC83A

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA – TRABALHO NOS FERIADOS

Convencionam as partes que os Motoristas, Ajudantes de motoristas e operadores de empilhadeira que laboram no seguimento de Supermercados, Hipermercados, Atacados e Auto-Serviços, **Não** irão trabalhar nos seguintes feriados: **25/12/2025 (Natal); 01/01/2026 (Confraternização Universal); 03/04/2026 (Sexta-feira da Paixão); 01/05/2026 (Dia do Trabalhador)**.

Parágrafo Primeiro – Fica pactuado o labor em todos os demais dias do ano, inclusive feriados municipais.

Parágrafo Segundo – Para aqueles empregados que laborarem nos dias de feriado fica assegurado o pagamento de uma gratificação no valor de **R$ 102,00 (cento e dois reais)**, com exceção do feriado do dia **24/06/2026** (São João), onde o funcionamento está autorizado somente até as 16h00 e que deverá ser remunerado no valor de **R$ 119,00 (cento e dezenove reais)**. As gratificações dos domingos e feriados concedida nas condições e nos limites definidos nesta Convenção, possuem natureza indenizatória e não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos.

Parágrafo Terceiro – Convencionam as partes o funcionamento dos Supermercados, Atacados e Auto-Serviços nos feriados de 02 de novembro de 2026 (Finados), 15 de novembro de 2026 (Proclamação da República) e 20 de novembro de 2026 (Consciência Negra).

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA – DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO.

Toda empresa deverá, também, apresentar ao sindicato, no ato da homologação do TRCT dos empregados despedidos com ou sem justa causa, os seguintes documentos: o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional).

Parágrafo primeiro – Recomenda-se que as empresas deverão implantar um plano de treinamento de segurança e saúde ocupacional que vise à qualificação, capacitação e informação dos funcionários, objetivando com isso a prevenção de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais, franqueando ao sindicato profissional verificar *in locu* a execução desse plano.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA– DO ATESTADO MÉDICO.

Ficam as empresas obrigadas a fornecer aviso de recebimento na cópia do atestado médico apresentado pelo empregado, devendo, entretanto, os referidos documentos serem entregues na empresa no prazo de 48h00 a contar da data inicial da falta justificada, os quais podem inclusive ser entregues por terceiros.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA – DO PERÍODO DE DESCANSO SEMANAL

Recomenda-se que as empresas abrangidas pela presente Norma Coletiva respeitem na íntegra o quanto disposto no art. 6º, item 1, da Convenção nº 106 da Organização Internacional do Trabalho, no sentido de conceder aos seus empregados

DS
DS
Rubrica

Docusign Envelope ID: C5D01982-4783-8C97-80BE-02D0027CC83A

um período de repouso semanal, compreendendo um mínimo de vinte e quatro horas consecutivas, no decorrer de cada período de sete dias trabalhados.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA – DA CARTA DE REFERÊNCIA

Fica assegurado aos empregados demissionários ou despedidos sem justa causa o direto à carta de referência, a qual deverá ser entregue ao obreiro no ato da homologação do TRCT.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA – DA ESTABILIDADE APÓS O RETORNO DAS FÉRIAS

Fica garantida a(o) empregado(a) a estabilidade de 30 (trinta) dias após o retorno das férias, podendo a mesmo ser indenizada.

E por estarem de pleno acordo assinam o presente Instrumento Normativo em 04 (quatro) vias de igual teor, acompanhados dos respectivos advogados e de 04 (quatro) testemunhas, para que possa produzir os jurídicos e legais efeitos almejados.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA – FECHAMENTO DE FOLHA - As empresas que já tiverem fechado a folha de pagamento de junho de 2026, poderão aplicar as cláusulas econômicas desta convenção a partir do mês julho de 2026, respeitando a vigência estabelecida em cada cláusula.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA – DATA BASE E DURAÇÃO:

Fica mantida a data base da categoria em 1º de novembro, vigorando esta Convenção Coletiva de 1º de novembro de 2025 até 31 de outubro de 2026.

Parágrafo único: As entidades subscritoras desta Convenção poderão, a qualquer tempo, na forma de lei, desenvolver negociação sobre as cláusulas aqui convencionadas ou outras condições de trabalho.

O presente documento será assinado na modalidade de Assinatura Eletrônica, ficando justo e acertado: (i) partes: confirmo, via assinatura eletrônica, nos moldes do art. 10, da MP nº 2.200-2/2001, que estou de acordo com o presente documento, e, por estar plenamente ciente do seu conteúdo, reafirmo meu compromisso de observar e fazer cumprir as cláusulas aqui estabelecidas.

Salvador-Ba, 24 de junho 2026.

Assinado por:
3821DD88D77D82F...

Rafael Zeca
Presidente do SINDICATO DOS SUPERMERCADOS E ATACADOS DE AUTO-SERVIÇOS DO ESTADO DA BAHIA – SINDSUPER/BA.

DS

DS

Docusign Envelope ID: C5D01982-4783-8C97-80BE-02D0027CC83A

DocuSigned by:
IGOR OLIVEIRA ROSENO DA SILVA
C7BBCFF4231145B...

Igor Roseno
Advogado do SINDICATO DOS SUPERMERCADOS E ATACADOS DE AUTO-SERVIÇOS DO ESTADO DA BAHIA – SINDSUPER/BA.

DocuSigned by:
MARCELO CARVALHO LAVIGNE
CA58D87B5AB04E9...

Marcelo Carvalho Lavigne
Presidente do SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS PROPRIAS DO ESTADO DA BAHIA – SINTRACAP/BA.

Rubrica